الكراهة مطلقا وان لم يكن جاهلا (قوله فلذا قيده الخ) اى لاجل ما قيد به فى العبد من قوله ان لم يكن عالما وفى الاعمى بقوله وان لم يوجد افضل منه فلا كراهة وفى الاعرابى بقوله الجاهل وفى ولد الزنا بقوله الذى لا علم عنده وفيه تأمل بالنظر للاعمى (قوله اذلو كان) اى احد من ذكر (قوله فالحكم بالضد) فالكراهة فى تقديم الحضرى والحر وولد الرشد والبصير لجهلهم لان امامة الجاهل مكروهة كيف ما كان لعدم علمه باحكام الصلاة (قوله ولذا كره امامة الفاسق) اى لما ذكر من قوله حتى اذا كان الاعرابى الخ فكراهته لافضلية غيره عليه والمراد الفاسق بالجارحة لا بالعقيدة لان ذا سيذكر بالمبتدع والفسق لغة خروج عن الاستقامة وهو معنى قولهم خروج الشئ عن الشئ على وجه الفساد وشرعا خروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة قال القهستانى أى اواصرار على صغيرة وينبغى ان يزاد بلا تاويل والا فيشكل بالبغاة وذلك كنمام ومراء وشارب خمر اه (قوله فتجب اهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للامامة) تبع فيه الزيلعى ومفاده كون الكراهة فى الفاسق تحريمية (قوله من علم) كمنكر الرؤية أو عمل كمن يؤذن بحى على خير العمل او حال كأن يسكت معتقدا أن مطلق السكوت قربة (قوله بنوع شبهة او استحسان) وجعله دينا قويما وصراطا مستقيما وهو متعلق بقوله بارتكاب (قوله والصحيح) أى عنهما (قوله خلف من لا تكفره بدعته) فلا تجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم أو الكرام الكاتبين أو الرؤية لانه كافر وان قال لا يرى لجلاله وعظمته فهو مبتدع والمشبه كأن قال لله يد أو رجل كالعباد كافر وان قال هو جسم لا كالاجسام فهو مبتدع وان أنكر خلافة الصديق كفر كمن أنكر الاسراء لا المعراج وألحق فى الفتح عمر بالصديق فى هذا الحكم وألحق فى البرهان عثمان بهما ايضا ولا تجوز الصلاة خلف منكر المسح على الخفين أو محبة الصديق أو من يسب الشيخين أو يقذف الصديقة ولا خلف من انكر بعض ما علم من الدين ضرورة لكفره ولا يلتفت الى تاويله واجتهاده وتجوز خلف من يفضل عليا على غيره (قوله يكون محرزا ثواب الجماعة) أى مع الكراهة ان وجد غيرهم والا فلا كراهة كما فى البحر بحثا وفى السراج هل الافضل أن يصلى خلف هؤلاء ام الانفراد قيل أما فى الفاسق فالصلاة خلفه أولى وهذا انما يظهر على أن امامته مكروهة تنزيها أما على القول بكراهة التحريم فلا وأما الآخرون فيمكن أن يقال الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ويمكن اجراؤهم على قياس الصلاة خلف الفاسق وجزم فى البحر بأن الاقتداء بهم أفضل من الانفراد وتكره الصلاة خلف أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه ومراء ومتصنع ومجذوم لا خلف من ام باجرة على ما افتى به المتأخرون أفاده السيد وقال البدر العينى يجوز الاقتداء بالمخالف وكل بروفاجر مالم يكن مبتدعا بدعة يكفر بها ومالم يتحقق من امامه مفسدا لصلاته فى اعتقاده اه واذا لم يجد غير المخالف فلا كراهة فى الاقتداء به والاقتداء به اولى من الانفراد على ان الكراهة لا تنافى الثواب أفاده العلامة نوح (قوله تطويل الصلاة) بقراءة أو تسبيح أو غيرهما رضى القوم ام لا لاطلاق الامر بالتخفيف (قوله من أم فليخفف) ذكر الشيخ فى كبيره حديث يا أيها الناس ان منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف فان منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة رواه الشيخان وهذا يفيد

حتى اذا كان الاعرابى افضل من الحضرى والعبد من الحر وولد الزنا من ولد الرشد والاعمى من البصير فالحكم بالضد كذا فى الاختيار (و) لذا كره امامة (الفاسق) العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب اهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للامامة واذا تعذر منعه ينتقل عنه الى غير مسجده للجمعة وغيرها وان لم يقم الجمعة الا هو تصلى معه (والمبتدع) بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم او عمل او حال بنوع شبهة أو استحسان وروى محمد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وابى يوسف أن الصلاة خلف اهل الاهواء لا تجوز والصحيح انها تصح مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر رواه الدارقطنى كما فى البرهان وقال فى مجمع الروايات واذا صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب الجماعة لكن لا ينال ثواب من يصلى خلف امام تقى (و) كره للامام (تطويل الصلاة) لما فيه من تنفير الجماعة لقوله عليه السلام من أم فليخفف ان